Définition juridique du contrat

Article 1101 du code civil :

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

La force obligatoire du contrat

- Le contrat a force de loi pour les parties. Chacune d'elles doit le respecter. Elles ne peuvent pas le modifier sans l'accord de l'autre partie.

Les 3 aspects de la liberté contractuelle et ses exceptions

Le principe	Les exceptions au principe
liberté de contracter ou de ne pas contracter	Contrats imposés : assurance obligatoire
liberté de choisir le type de contrat et son contenu	-Contrats d'adhésion : contrat dont les conditions générales sont déterminées à l'avance par une des parties (ex :transport, assurances) ! interdiction des **clauses créant un déséquilibre** significatif entre les droits et obligations des parties -Contrats dirigés **: fixation autoritaire du prix** (loyer, smic)
liberté de choisir son co-contractant	**Interdiction de refuser d'embaucher certaines personnes** (interdiction de la discrimination)

Les principes contractuels

- **Devoir de loyauté** :
  collaboration et coopération entre les contractants. Ils doivent échanger les informations nécessaires.

- **Devoir de bonne foi des parties :**
  Il se manifeste par un comportement cohérent (l'absence de contradiction, par exemple) et l'absence de volonté de tromper ;

- **Recherche d'un équilibre contractuel entre les parties.**
  Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge.

  Ne sont pas concernées les clauses sur l'objet du contrat, ni sur le prix

Les conditions de validité du contrat

CONDITION DE VALIDITÉ (définition)	CAS DE VALIDITE DE LA CONDITION
LE CONSENTEMENT : accord donné par chaque partie au contrat	Le consentement doit exister Il ne doit pas être vicié par : - Le dol : manœuvre destinée à tromper le cocontractant. Le dol doit provenir du contractant, être intentionnel et déterminant pour l'autre partie. - L'erreur : croyance fausse sur l'un des éléments du contrat. L'erreur ne doit pas être inexcusable et doit être commune aux 2 parties. Elle doit être déterminante. - La violence : utilisation de menaces physiques ou verbales pour amener un contractant à s'engager.
LA CAPACITÉ : aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer seul.	Toutes les personnes physiques ont la capacité sauf : -le mineur -Le majeur protégé Toutes les personnes morales (sociétés, associations) ont la capacité juridique. Elles peuvent donc s'engager par l'intermédiaire de leurs représentants légaux (PDG, gérant…)
LE CONTENU c'est ce sur quoi porte le contrat, et aussi le but du contrat(raison pour laquelle on s'engage)	Le contenu du contrat doit être : **licite :** conforme à l'ordre public (règles définies par l'état) et aux bonnes mœurs (conforme à la morale) **certain : être déterminé** (le contrat précise véritablement quel est l'objet du contrat) **ou déterminable** (il donne seulement les éléments pour déterminer l'objet futur du contrat) ; Ex : achat d'un appartement sur plan. RMQ : la détermination du prix n'est pas toujours exigée pour la validité des contrats voir II ci-dessous)

La détermination du prix

La détermination du prix est une condition de validité du contrat .

Comment faire pour les contrats conclus pour une longue période ?

Si le prix ne peut pas être déterminé, il doit être déterminable :

le mode de détermination du prix doit être fixé dans le contrat :

- un contrat cadre (base du contrat) doit préciser le critère de détermination du prix
- Indication du prix dans les contrats d’application